

Соглашение о неразглашении информации

г. Москва

«19» сентября 2025 г.

Индивидуальный предприниматель, в лице Большакова Ивана Евгеньевича, действующего на основании ОГРНИП 311761006300023, именуемое в дальнейшем **«Раскрывающая Сторона»**, и гр. Тютрюмов Сергей Михайлович, паспорт гр. РФ 40 08 №486618 выданный ТП №75 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем **«Получающая Сторона»**, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Получающая Сторона обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей все время, установленное настоящим Соглашением.

1.2. В случае нарушения принятой на себя обязанности Получающая Сторона уплачивает неустойку и возмещает убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.

1.3. Вся информация, выдаваемая Раскрывающей Стороной в какой-либо форме согласно настоящему Соглашению, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей Стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться Раскрывающей Стороне по требованию или уничтожаться с предоставлением доказательств уничтожения по усмотрению Раскрывающей Стороны.

2. Термины и определения

2.1. Информация - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления.

2.2. Документированная информация (документ):

2.2.1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

2.2.2. Зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

2.2.3. Виртуальная информация.

2.3. Конфиденциальная информация - передаваемая в любой (письменной, устной, электронной, графической и т.д.) форме Раскрывающей Стороной информация, в том числе, но не ограничиваясь, документированная информация, принадлежащая Раскрывающей Стороне, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и которую Раскрывающая Сторона желает защитить в качестве конфиденциальной от разглашения.

2.4. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2.5. Информация (сведения), составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

2.6. Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.

2.7. Носители информации (сведений), составляющей коммерческую тайну, - материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие коммерческую тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

2.8. Машинный носитель информации - материальный носитель или устройство, предназначенное для записи, хранения и считывания информации средствами вычислительной и (или) оргтехники - персональными компьютерами (рабочими станциями), серверами и другими техническими средствами.

2.9. Документ на машинном носителе (*электронный документ*) - документ, созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной.

2.10. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

2.11. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

2.12. Разглашение информации - несанкционированное доведение до иных лиц, не имеющих права доступа к этой информации, или создание условий для несанкционированного получения иными лицами защищаемой информации.

2.13. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

2.14. Утрата конфиденциальных документов - выход (в том числе и временный) документов из владения ответственного за их сохранность работника, которому они были доверены, вследствие чего эти документы, равно как и содержащиеся в них сведения, стали либо могли стать достоянием посторонних лиц.

2.15. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении нее режим коммерческой тайны.

2.16. Защита информации - организационные, правовые, технические и технологические меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий.

2.17. Средства защиты информации - технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

2.18. Обработка сведений (информации) - получение, хранение, преобразование, комбинирование, передача или любое другое использование сведений (информации).

2.19. Контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию.

2.20. Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

2.21. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом Раскрывающей Стороны, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

- 1) уже известна любой другой Стороне из легальных источников как общедоступная;
- 2) является или становится общедоступной в результате неправильного, небрежного или ненамеренного действия заинтересованной в ее охране Стороны;
- 3) легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения;
- 4) предоставлена третьей стороне Раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
- 5) независимо разработана получающей Стороной при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом компании информации;
- 6) разрешена огласке письменным разрешением раскрывающей Стороны;
- 7) раскрыта, если раскрытия требует действующее законодательство Российской Федерации.

2.22. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования настоящего Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.

3. Обязательства Сторон

3.1. Раскрывающая Сторона обязуется:

3.1.1. Передавать конфиденциальную информацию Получающей Стороне.

3.1.2. Своевременно оповещать Получающую Сторону о появлении новой конфиденциальной информации или о прекращении режима конфиденциальности в отношении части своей информации в течение срока действия настоящего Соглашения.

3.2. Получающая Сторона обязуется:

3.2.1. Использовать конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны исключительно в целях, которые определила Раскрывающая Сторона.

3.2.2. Не допустить разглашения конфиденциальной информации, ставшей ей известной третьим лицам. При этом Получающая Сторона обязуется обеспечить соблюдение требований об охране конфиденциальной информации. Получающая Сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей Стороной за соблюдение конфиденциальности в отношении переданной информации.

3.3. Сторонам известно, что прекращение допуска к конфиденциальной информации не освобождает их от взятых обязательств по настоящему Соглашению.

3.4. Стороны самостоятельно и за свой счет создадут условия, необходимые для надлежащего выполнения ими настоящего Соглашения.

4. Сроки неразглашения

4.1. Бессрочно с даты передачи конфиденциальной информации Получающая Сторона не будет разглашать конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны.

5. Ответственность

5.1. Получающая Сторона несет ответственность:

5.1.1. За неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации.

5.1.2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или являющейся секретом компании информации лицами, которые работают или работали на Получающую Сторону по найму, если ей не удастся охранять эту информацию со столь же высокой степенью осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей конфиденциальной или являющейся секретом компании информации аналогичной важности.

5.1.3. За умышленное разглашение или использование конфиденциальной информации.

5.1.4 В случае установления вины Получающей Стороны в разглашении конфиденциальной или являющейся секретом компании информации Раскрывающая Сторона по своему усмотрению имеет право потребовать возместить убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от получающей Стороны неустойку.

6. Разрешение споров

6.1. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Соглашение может быть видоизменено или дополнено в письменной форме.

6.2. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами Российской Федерации.

6.3. Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в Арбитражном суде города Москвы.

7. Прочие условия

7.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

7.2. Соглашение не может быть передано Стороной иному лицу без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон

Раскрывающая Сторона:

ИП Большаков И.Е.

ИНН 761012768290

Адрес местонахождения: 129301, г. Москва,
ул. Касаткина, 3а, строение 7, 3 этаж

Юрид. Адрес: 129366 г. Москва, Проспект

Мира д. 180, кв. 122

Расч. счет: 40802810738290002760

В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Корр. счеч : 30101810400000000225

БИК банка 044525225

Е-mail: info@wmetal.ru, zakaz@wmetal.ru

Тел.: +7 (926) 629-71-77

Получающая Сторона:

Тютрюмов Сергей Михайлович,

паспорт гр. РФ 40 08 №486618

выданный ТП №75 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербурга,

Зарегистрирован: г. Москва, пос. Сосенское, п.

Коммунарка, ул. Потаповская роща,

д.4,к.1,кв.43

«21» _____ 2025 г.

Индивидуальный предприниматель

_____(Большаков И.Е.)



____ Тютрюмов С.М.